RESUMÉ — Rozhodování kompetenčních sporů

131/2002 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2003.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje zvláštní rozhodování sporů o pravomoc mezi zákonem vymezenými soudními a správními orgány.

Zásady a nosné koncepty: Právo na soudní ochranu, určení zákonného rozhodujícího orgánu a závaznost kompetenčního závěru.

Systematika: Složení zvláštního senátu, návrh, řízení a účinky rozhodnutí.

Subjekty a objekty: Zvláštní senát, soudy, správní orgány a účastník původní věci.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Zákon č. 131/2002 Sb. řeší určení pravomoci, nikoli meritum soukromého sporu. Navazuje na rozhraničení OSŘ č. 99/1963 Sb. a SŘS č. 150/2002 Sb.

2. Jádro úpravy — stručné vysvětlení

§ 1–5: Zvláštní senát tvoří soudci Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Rozhoduje zákonem vymezené kladné či záporné konflikty pravomoci; může odstranit rozhodnutí odporující určení pravomoci. Nerozhoduje samotný nárok namísto orgánu, kterému věc náleží.

Podklad: 131-2002-Sb o rozhodovani nekterych kompetencnich sporu.pdf • 2 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Výjimka z hranice 15 %: U krátkého podkladu by 15 % nepokrylo požadovaný úvod a zásadní pravidlo.

Rozsah: 218 slov resumé včetně úvodu z 601 slov vyčištěného podkladu (36,27 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.